

징 계 요 구

1. 제 목 : 병가 사용 위반

2. 징계대상자

① ○○보훈병원 △△실 간호사 AA1

② ○○보훈병원 △△실 가정간호사 AA2

3. 징 계 종 류 : 경징계

4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 사람들 중 AA1은 '93. 7.13. ○○보훈병원에 간호사로 입사하였고 '15. 2.10.부터 △△실에서 간호 업무를 담당하고 있고 AA2는 '94. 1. 3. ○○보훈병원에 간호사로 입사하였고 '15. 3. 1.부터 가정간호사 업무를 담당하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에는 직원은 관계법령과 공단의 제 규정을 준수하고 상사의 직무상 명령에 따르며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있고 같은 규정 제28조(병가)에 따르면 '직원이 전염병의 이환으로 인하여 그 직원의 출근이 타직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때, 기타 상병으로 근무수행이 곤란할 때에 직원이 출원하면 병가를 준다'고 되어 있으며 '병가일수가 5일 이상인 경우에는 진단서를 첨부하여야 한다'고 정하고 있습니다.

그러므로 직원이 병가 사유로 진단서를 첨부하여 신청할 경우에는 진단서에서 정하는 기간 등을 확인하여 허가하고 병가를 신청한 직원은 상사가 허가한 병가의 목적에 따라 충분한 가료, 휴식 등을 취하여 직장에 복귀하여 성실하게 직무를 수행하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 징계대상자 AA1의 경우

징계대상자는 상병명 '좌측 견관절 견봉하 충돌증후군'으로 약 3주간의 안정가료 소견의 진단서를 '18.10.16.에 발급받아 '18.10.18.부터 '18.10.29.까지 1차로 병가를 신청하여 '18.10.31.에 최종 부서장 결재를 득하였으나 1차 병가 종료일인 '18.10.29.에 같은 상병명으로 1주간 연장된 약 4주간의 안정가료 소견의 진단서를 발급받아 1차 병가를 취소하고 '18.11.25.까지(기존 8일에서 31일을 연장하여 39일 병가 신청) 병가를 승인받았습니다.

그런데 징계대상자는 진단서 소견에 따라 안정가료 즉, 안정해야 하고 치료가 필요하여 근무수행이 어려움에 따라 병가를 허가받았음에도 11.19.~11.21.까지 3일간 해외로 여행을 다녀왔습니다.

2) 징계대상자 AA2의 경우

징계대상자는 '19.1.16.에 ○○보훈병원에서 고열로 인하여 검사한 결과 A형 독감 인플루엔자 확진 판정을 받으면서 '고열로 내원하여 시행한 독감검사가 양성으로 나와 현재 자가격리가 필요하고 최소 7일간의 안정이 필요합니다.'라는 소견이 작성된 진단서를 첨부하고 '19.1.16.~1.24.까지 7일간 병가를 신청하고 승인받았습니다.

그런데 징계대상자는 진단서 소견에 따라 전염의 가능성이 있어 자가격리와 안정가료(치료)가 필요한 사유로 병가를 승인받고 '19.1.19.~1.23.까지 5일간(근무일수 3일) 필리핀으로 해외여행을 다녀왔습니다.

5. 징계대상자의 변명

가. 징계대상자 AA1의 경우

징계대상자는 '18.6월 병동 근무 시 환자 보호자 2명으로부터 폭행을 당하였으나 사건 조사과정에서 경찰서의 조직적 불법 수사로 인해 억울하게 가해자가 되는 법적 처분을 받게 되었고 이로 인하여 여러 건의 소송을 진행 중이었으며,

이 과정에서 수차례 병원 윗선 호출되어 비난과 질책을 당하고 보호자에 대한 고소취하 압박을 지속적으로 받음으로써 심한 스트레스와 병적인 증상으로 인하여 '18.11.8.부터 정신과 치료를 받게 되었으며, 이를 알게 된 가족들의 권유로 정신적 휴양을 위한 국내외 여행을 한 것이라고 변명하면서 이에 대한 증빙으로 해당 병가기간 중 정신건강의학과에서 '19.1.4.에 발급한 진단서를 추가로 제출하였습니다.

그런데 징계대상자의 병가는 상병명 '좌측 견관절 견봉하 충돌증후군' 소견의 진단서를 첨부하였고 상급자는 상기 병명으로 근무가 곤란한 것으로 보고 병가를 허가한 것이나, 징계대상자는 해당 질병의 치료행위를 하지 않고 해외여행을 다녀왔으므로 정당한 병가 신청 및 사용이 아닌 것으로 판단됩니다.

또한 징계대상자는 당초 병가 사유와 다른 질병 치료를 위해 해외여행을 다녀왔다고 변명하나, 상급자는 당초 병가 사유의 질병 치료행위로만 알고 있었고 병가 기간 중 새로운 질병에 대해 상급자에게 보고하거나 인사부서에 병가 정정 절차 등을 문의하지도 않았으며, 해외여행을 갈 수 있을 정도라면 병가 사유가 종료된다는 사실과 병원에 복귀 후에도 해외여행 사실을 상급자에게 보고도 하지 않았고 사후에도 정정할 기회가 있었음에도 정정할 노력도 하지 않았습니다.

나. 징계대상자 AA2의 경우

징계대상자는 자녀가 고등학교 입학 때부터 대학입시 후 여행을 위해 적금에 가입하였고 대학입시가 끝난 이후 '19.1.19.부터 여행을 계획하였는데, '19.1.16. 고열로 병원에서 독감 검사한 결과 인플루엔자 확진 판정을 받으면서 해외여행을 포기해야 했으나, 오래전 계획했던 여행이고 여행 취소 손실이 막대하여 급하게 백신을 투여하고 고열을 낮춘 후 3일이 지난 1.19.에 출국하였으며 주말 일정에 의한 출발이라 미처 사전보고나 총무부에 물어볼 기회가 없었다고 변명하고 있으나, 백신을 투여하고 열을 낮추어 해외여행을 갈 정도의 상태라면 병가의 사유가 종료된 것으로 볼 수 있고 정정하는 절차를 몰랐다고 하여도 병가기간이 종료되어 직장에 복귀한 후에 예컨대 상급자에게 보고가 어려웠다면 총무부에 개인적으로라도 문의하는 것이 어렵지 않고 정정할 충분한 시간이 있는 것으로 볼 수 있어 정당성이 결여됩니다.

따라서 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제28조(병가)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제4호 및 6호에 해당되므로, 「감사규정」 제32조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “징계”처분 요구합니다.

이 하 여 백

2019.11. .

감 사 박 경 필